PENSE-BÊTE · DROIT ET STATUT

Maintien dans l'emploi et reclassement

14-32 DGAFP - Maintien dans l'emploi des agents publics de l'État (3 sur 3) — source : fiche de révision du module (gemma4, 02/11/2026)

À RETENIR

1. La période de préparation au reclassement s'appuie sur le CGFP et peut durer 12 mois maximum.
2. Le reclassement des fonctionnaires peut se faire par voie de détachement avec une proposition de 3 emplois par l'administration.
3. À l'issue de son préavis de licenciement, le contractuel est placé en congé sans rémunération.

La période de préparation au reclassement (PPR)

Notion	À retenir
Cadre juridique	S'appuie sur le CGFP (**art. L321-1, L826-1 à L826-6**) et le **décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984**. L'**arrêté de placement** mentionne l'avis du conseil médical et la durée (max **12 mois**).
Modalités	Maintien en **position d'activité** dans le corps d'origine. Perception du **plein traitement**, indemnité de résidence, SFT et primes, sauf **NBI**. Stage d'immersion possible avec rémunération par l'**employeur d'origine**.
Engagements	**Agent** : suivre les actions, se déplacer et rester à disposition de l'employeur d'origine. **Employeur** : accompagnement de proximité, adaptation des actions et recherche d'emploi compatible avec la santé.
Fin de période	Modification par **avenant écrit** signé. Dénonciation par **LRAR** (manquement). Fin de plein droit si **reclassement anticipé** ou non-signature sous **15 jours**. Prolongation possible max **3 mois** si demande de reclassement.

Organisation des stages d'immersion professionnelle

Notion	À retenir
Convention tripartite	Établie entre **l'administration d'origine**, **l'agent** et **l'administration d'accueil** en **3 exemplaires originaux**. Régie par le CGFP (**L321-1**, **L826-1** à **L826-6**) et le **décret n° 84-1051**. Litige : voie amiable, puis **tribunal administratif**.
Activités et accueil	Agent sous l'autorité d'un **responsable désigné**. Reste en activité dans son **corps d'origine** (traitement versé par l'employeur d'origine). Soumis aux règles de l'accueil (ex: **38 heures**).
Suivi et résiliation	Évaluation **conjointe**. Modification par **avenant écrit et signé**. Dénonciation par **lettre recommandée avec accusé de réception**. Résiliation de plein droit à la **réception** de la lettre.

Reclassement des fonctionnaires de l'État

Notion	À retenir
Synthèse et bénéficiaires	Fonctionnaires titulaires de l'État **inaptes** (conseil médical). **Stagiaires** exceptionnellement. Administration propose **3 emplois** par **détachement**.
Positions et finances	Position d'**activité**. Maintien rémunération (**traitement**, primes, **IR**, **SFT**, **CIA**). En **PPR** : plein traitement, **SFT** et **indemnité de résidence** maintenus, mais **NBI exclue**.
Déroulement et durée	Durée max **3 mois**. Début par **demande de l'agent** ou **administration** (si inapte permanent). Fin si reclassement ou **refus sans motif**. Si échec : **retraite par invalidité**.

Reclassement des contractuels de l'État

Notion	À retenir
Éligibilité et rôle	Contractuels (**CDD** ou **CDI**) sur **emplois pour des besoins permanents** reconnus **inaptes**. L'administration propose un emploi et fournit les renseignements.
Procédure	Déclenchée après **inaptitude** par le **médecin agréé**. Reclassement possible si demandé avant la **moitié du préavis**. Licenciement si refus de l'emploi proposé ; l'administration peut mettre fin à la procédure si aucun emploi compatible.
Finances et durée	Maintien de la **rémunération** (primes incluses). Durée de **3 mois maximum**. À l'issue du préavis : **congé sans rémunération** pour **3 mois maximum**.

Fin de la procédure de reclassement

- **Fin par reclassement** : l'agent est reclassé dans un autre emploi proposé par l'autorité qui l'emploie.
- **Fin par échéance** : la procédure prend fin au terme des **3 mois** maximum.
- **Licenciement** : l'agent est licencié s'il refuse l'emploi proposé ou met un terme à la procédure.

Conséquences de l'inaptitude et reclassement

Notion	À retenir
Parcours inaptitude	Inaptitude **définitive à toutes les fonctions** : **disponibilité** pour raison de santé jusqu'à expiration des droits ; si reclassement impossible : **retraite par invalidité**. Inaptitude **provisoire** : **PPR** ou maintien en inaptitude provisoire.
Voie du détachement	Administration propose **3 emplois**. Détachement de **1 an** dans un nouveau corps (**avec ou sans spécialité**). Contestation possible sous **2 mois**.
Références juridiques	CGFP **art. L. 826-1 à L. 826-6** ; **décret n° 84-1051** (reclassement), **décret n° 86-442** (conseils médicaux), **décret n° 2010-997** (primes), **décret n° 85-986** (positions).

Pièges et confusions

⚠ Confondre la période de préparation au reclassement (12 mois max) avec la procédure de reclassement (3 mois max).
⚠ Croire que la NBI est maintenue pendant la PPR alors qu'elle est explicitement exclue.
⚠ Penser que le contractuel reste en activité après son préavis alors qu'il passe en congé sans rémunération.
⚠ Oublier que le détachement peut être initié par l'administration si l'inaptitude est permanente.
⚠ Ignorer que la procédure de reclassement du contractuel peut être suspendue si le délai de 3 mois dépasse le préavis.

Sigles et définitions

CGFP code général de la fonction publique
PPR période de préparation au reclassement
DRH directeur ou directrice des ressources humaines
NBI indemnité exclue du maintien de la rémunération pendant la PPR
FIPHFP organisme partenaire pour le suivi des agents ayant la qualité de travailleur handicapé
RQTH reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé
CITIS congé pour invalidité temporaire imputable au service
DRS disponibilité pour raison de santé

Auto-test

1. Quelle est la durée maximale de la période de préparation au reclassement ?
2. Quelle indemnité est explicitement exclue du maintien de la rémunération pendant la PPR ?
3. Combien d'emplois l'administration propose-t-elle par voie de détachement ?
4. Quelle est la durée maximale de la procédure de reclassement ?
5. En cas d'échec du reclassement pour un fonctionnaire, quelle est la conséquence ?

Réponses : **1.** 12 mois · **2.** La NBI · **3.** 3 emplois · **4.** 3 mois · **5.** Retraite par invalidité

À compléter par la fiche, le podcast et le quiz du module. Rédigé à partir de la fiche de révision ; seuils et chiffres à la date de la source.